

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2444/2537

บริษัท นิปปอน แพ็ค ( ประเทศไทย )  
จำกัด

นาง แฉล้ม ผลวัฒนะ

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1300, มาตรา 1330

ป.วิ.พ. มาตรา 55

โจทก์ซื้อที่ดินพิพาทจากการขายทอดตลาดของศาลชั้นต้นโดยสุจริตและวางเงินมัดจำไว้บางส่วน แต่ก่อนที่จะมีการโอนกรรมสิทธิ์ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าจำเลยได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ ดังนี้ แม้โจทก์จะยังมิได้ชำระราคาที่ดินพิพาทครบถ้วนหรือยังมิได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ โจทก์ก็มีสิทธิฟ้องขับไล่จำเลยผู้อยู่อาศัยในที่ดินพิพาทได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1330

---

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2530 โจทก์เป็นผู้ซื้อที่ดิน 2 แปลงจากการขายทอดตลาดของศาลชั้นต้น คือที่ดินโฉนดเลขที่ 15320 และโฉนดเลขที่ 19995 ในราคารวม 2,680,000 บาทวางมัดจำต่อศาล 800,000 บาท ส่วนที่เหลือจะชำระในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ วันที่ 24 ธันวาคม 2530 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำเลยได้กรรมสิทธิ์โฉนดที่ดินเลขที่ 19995 โดยการครอบครองปรปักษ์คำสั่งแสดงกรรมสิทธิ์

ไม่อาจใช้ยันโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้เพราะโจทก์เป็นผู้มีสิทธิดีกว่าจำเลย เนื่องจากเป็นผู้ซื้อทอดตลาดจากศาลโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน สิทธิของจำเลย ยังมิได้จดทะเบียนจึงไม่บริบูรณ์ที่จะยกขึ้นต่อสู้โจทก์ได้ ขอให้บังคับจำเลยรื้อถอน บ้านและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ขนย้ายบริวารและทรัพย์สินออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 19995 ให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 10,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้น ไปจนกว่าขนย้ายออกไป

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง คำสั่งของศาลที่ให้จำเลยได้กรรมสิทธิใน โฉนดที่ดินเลขที่ 19995 โดยการครอบครองปรปักษ์ใช้ยันโจทก์ได้ และโจทก์ไม่ได้รับ ความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1330 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนบ้านและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ขนย้ายบริวาร และทรัพย์สินออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 19995 ให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ เดือนละ 1,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจาก ที่ดินพิพาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาตามฎีกาของจำเลยว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องขับไล่ จำเลยหรือไม่ ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเช่นว่านี้ ศาลฎีกาจำต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 238 ประกอบ 247 ซึ่งศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า เมื่อ วันที่ 14 ตุลาคม 2530 โจทก์เป็นผู้ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 15320 และโฉนดเลขที่

19995 จากการขายทอดตลาดตามคำสั่งของศาลชั้นต้นรวม 2 แปลง โดยสุจริตใน  
ราคา 2,680,000 บาท วางมัดจำไว้ 800,000 บาท ส่วนที่เหลือจะชำระในวันโอน  
กรรมสิทธิ์ วันที่ 5 ตุลาคม 2530 จำเลยยื่นคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่  
19995 วันที่ 24 ธันวาคม 2530 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าจำเลยได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน  
โฉนดเลขที่ 19995 อันเป็นที่ดินพิพาทคดีนี้โดยการครอบครองปรปักษ์โจทก์มี  
หนังสือแจ้งให้จำเลยออกไปจากที่ดินพิพาทแล้วแต่จำเลยเพิกเฉยเห็นว่า โจทก์เป็นผู้  
ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลโดยสุจริต สิทธิของโจทก์จึงไม่เสียไป  
แม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินนั้นมิใช่ของจำเลยหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษา ตาม  
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1330 และสิทธิของโจทก์ซึ่งเป็นผู้ซื้อ  
ทรัพย์สินโดยสุจริตจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย  
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1330 ดังกล่าว แม้จะยังมิได้มีการชำระราคาทรัพย์สินครบถ้วน  
หรือยังมิได้มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ก็มีสิทธิฟ้องขับไล่ผู้อยู่อาศัยใน  
อสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อนั้นได้ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 508/2506 ระหว่าง นาง  
เขียนหรือเสียนศรีอาวุธ โจทก์ นายกัน ลบลาย กับพวก จำเลย คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
จำเลยอ้างมาข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้ ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(รวัชชัย พิทักษ์ผล-มีพาศน์ โปตระนันท์-สมปอง เสนเนียม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ